الأنثى كالأرمل والملك للواقف لا الغلة فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه ولا يفسخ كراؤه لزيادة ولا يقسم إلا ماضي زمنه واكرى ناظره ان كان على معين كالسنتين ولمن مرجعها له كالعشر وإن بنى محبس عليه فإن مات ولم يبين فهو وقف وعلى من لا يحاط به او على قوم وأعقابهم او على كولده ولم يعينهم فضل المتولّي أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى ولم يخرج ساكن لغيره الا بشرط او سفر انقطاع او بعيد ،

باب

الهبة تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة صدقة وصحت في كل مملوك ينقل ممن له تبرع بها وان مجهولا وكلبا ودينا وهو ابراء ان وهب لمن عليه والا فكالرهن ورهنا لم يقبض وايسر راهنه او رضي مرتهنه والا قضي عليه بفكه ان كان الدين مما يعجل والا بقي لبعد الأجل بصيغة او مفهمها وان بفعل كتحلية ولده لا بابن مع قوله داره وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه وبطلت ان تأخر لدين محيط او وهب لثان وحاز او اعتق الواهب او استولد ولا قيمة او استصحب هدية او ارسلها ثم مات او المعينة له ان لم يشهد كأن دفعت لمن يتصدق عنه بمال ولم تشهد او باع واهب قبل علم الموهوب والا فالثمن للمعطى رويت بفتح الطاء وكسرها او جن او مرض واتصلا بموته او وهب لمودع ولم يقبل لموته وصح ان قبض ليتروى او جد فيه او في تزكية شاهده او اعتق او باع او وهب اذا اشهد وأعلن او لم يعلم بها الا بعد موته وحوز مخدم ومستعير مطلقا ومودع ان علم لا غاصب ومرتهن ومستأجر الا أن يهب الإجارة ولا ان رجعت اليه